



## 민방위대 검열규정

[시행 2024. 9. 25.] [행정안전부훈령 제362호, 2024. 9. 25., 일부개정]

행정안전부(민방위과), 044-205-4369

**제1조(목적)** 이 규정은 「민방위기본법」 제22조 및 같은 법 시행령 제29조제2항에서 행정안전부장관에게 위임한 민방위대에 대한 검열실시 요령에 관하여 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

**제2조(적용범위)** 이 규정에 따라 실시하는 검열은 민방위대 및 민방위업무 담당행정관서를 대상으로 한다.

**제3조(검열의 종류)** ① 검열은 정기검열과 특별검열로 구분한다.

② 정기검열은 지역민방위대와 직장민방위대는 시장·군수·구청장(이하 자치구의 구청장을 말한다)·특별자치시장(이하 "시장·군수·구청장"이라 한다)이 실시하고, 민방위기술지원대의 정기검열은 특별시장·광역시장·특별자치시장·도지사·특별자치도지사(이하 "시·도지사"라 한다)가 실시한다. 단, 특별자치시 민방위기술지원대에 대한 검열은 필요 시 행정안전부장관이 실시한다.

③ 특별검열은 행정안전부장관과 시·도지사가 필요하다고 인정하는 때에 실시한다.

**제4조(정기검열)** ① 시장·군수·구청장은 매년 2월15일까지 해당 연도의 정기검열계획을 수립하여 시·도지사에 게 제출하여야 하며, 특별한 경우를 제외하고 검열대상기간은 전년도(1월부터 12월까지)를 기준으로 한다.

② 정기검열계획에는 검열목적, 검열대상, 검열방법, 검열사항, 검열시기 및 검열단 편성에 관한 사항이 포함되어야 한다.

③ 시·도지사는 제1항에 따라 시장·군수·구청장으로부터 제출된 검열계획을 검토하여 필요한 경우에 이를 조정·통제할 수 있다.

④ 시·도지사가 제3항에 따라 조정·통제할 사항은 다음 각 호와 같다.

1. 검열 대상
  2. 검열 사항
  3. 검열 방법
  4. 검열 시기
  5. 검열단 편성
  6. 그밖에 검열의 효율적인 시행을 위하여 필요한 사항
- ⑤ 시장·군수·구청장은 부득이한 사정으로 인하여 제1항 및 제3항 검열계획에 따른 검열을 실시하기 어려운 때에는 시·도지사에게 검열계획의 변경승인을 요청할 수 있으며, 이 경우에는 변경사유를 명시하여야 한다.
- ⑥ 시·도지사는 제5항의 검열계획의 변경승인요청을 받았을 때에는 그 사유를 검토하여 이를 다시 조정한다.
- ⑦ 정기검열은 특별한 사유가 없는 한 매년 4월말까지 실시하여야 한다.
- ⑧ 제5조에 따른 특별검열 결과 그 운영상태가 우수하여 표창을 받은 민방위대에 대하여는 차기 정기검열을 면제할 수 있다.
- ⑨ 민방위대 검열 주기는 3년으로 하며, 지역민방위대는 읍·면·동단위로 검열을 실시한다.

**제5조(특별검열)** ① 특별검열은 다음과 같은 경우에 실시한다.

1. 정기검열 실시결과 민방위업무 담당관서나 단위민방위대가 그 운영실적이 특히 우수하거나 불량한 경우
  2. 민방위시책의 발전을 위해서 직접 검열할 필요가 있을 경우
- ② 특별검열을 실시하고자 할 때에는 검열 목적, 검열 대상, 검열 방법, 검열 사항, 검열 시기 및 검열단 편성에 관한 사항 등이 포함된 특별검열계획을 수립하여야 한다.

**제6조(검열단 편성)** ① 검열을 실시하고자 할 때에는 그때마다 검열단을 편성하여야 한다.

② 검열단장과 검열관은 검열기관의 장이 소속 공무원 또는 산하기관의 공무원 중 경력, 자질 등을 고려하여 지명하여야 한다. 다만 검열관의 일부는 민방위 분야에 전문적인 지식과 경험이 풍부한 외부전문가로 구성할 수 있다.

③ 검열단장은 지역별로 검열반을 편성하여 검열을 실시할 수 있다.

**제7조(검열관의 수칙)** 검열관은 검열을 실시함에 있어 다음 각 호의 사항을 준수하여야 한다.

1. 공정하고 친절하여야 하며 검열기관의 일상적 업무활동을 저해하는 일이 없도록 하여야 한다.
2. 직권을 남용하거나 검열 중 취득한 기밀을 누설하여서는 안 된다.
3. 위법·부당한 사실을 발견하고 이를 묵인하여서는 안 된다.

**제8조(검열실시 준비)** ① 검열단장은 검열을 실시하기 전에 검열착안사항이 포함된 충분한 검열준비를 하여야 한다.

② 제1항의 검열착안사항에는 다음 각 호의 사항이 포함되어야 한다.

1. 민방위대 편성 및 자원관리
2. 민방위대 자체민방위계획 추진상황
3. 민방위대 동원태세와 동원실적, 성과 및 문제점
4. 민방위대 교육훈련 실적 및 문제점
5. 민방위시설 추진, 장비관리
6. 그밖에 필요한 사항

**제9조(검열자료의 제시 등)** ① 피 검열기관은 검열관이 효과적인 검열을 수행할 수 있도록 적극 협조하여야 하며, 검열관으로부터 검열자료의 제시를 요구받은 때에는 이에 따라야 한다.

② 제1항의 검열자료에는 민방위대 편성현황, 교육훈련현황, 시설·장비 현황, 자체민방위계획 추진실적, 민방위대 임무수행을 위한 활동상황 등이 포함된다.

**제10조(검열결과평정)** ① 민방위대 검열결과 평정을 위하여 행정안전부장관은 정기검열계획 **통보** 시 민방위대 검열착안사항을 시·도지사에게 **통보**한다.

② 검열 평정사항에 대한 배점은 행정안전부장관이 민방위대 검열착안사항 **통보** 시에 결정하고 등급은 상대평가에 따라 최우수, 우수, 보통, 미흡으로 산정한다.

1. 최우수 : 해당 법령 및 운영에 관한 지침을 충실히 이행하고 다른 민방위대에 보급할 수 있는 자체적인 착안 사항 또는 우수사례가 있을 경우
2. 우수 : 해당 법령 및 운영에 관한 지침을 충실히 이행하였을 경우
3. 보통 : 해당 법령 및 운영에 관한 지침에는 미흡하나 현지 교정으로 시정이 가능한 상태에 있을 경우
4. 미흡 : 민방위대 운영사항이 현저히 불량할 경우
- ③ 검열결과 우수사례, 제도개선 노력 등에 대하여는 **가산점**을 줄 수 있다.
- ④ 행정안전부 장관은 검열결과 제도개선 등 민방위 업무 발전에 기여한 우수사례를 선정하여 전파할 수 있다.

**제11조(피검열기관의 건의)** ① 피검열기관은 민방위대의 육성·발전을 위하여 필요하다고 생각하는 의견을 검열관에게 건의할 수 있다.

② 제1항의 건의를 받은 검열관은 검열결과 보고 시에 이를 반드시 포함하여야 한다.

**제12조(강평)** 검열관은 검열 종료 후 피검열기관의 장 또는 관계 민방위대장에게 검열결과를 강평하여야 한다.

**제13조(검열결과처리)** ① 검열관은 검열 중 경미한 사항으로서 시급히 개선이 필요한 사항을 발견한 때에는 피검열기관의 장 또는 관계 민방위대장에게 즉시 시정을 지시할 수 있다.

- ② 검열기관의 장은 검열결과를 종합하여 위법 또는 부당한 처리를 한 사항에 대하여는 피검열기관의 장 또는 관계 민방위대장에게 개선 또는 시정을 명하여야 한다.
- ③ 피검열기관의 장 또는 관계 민방위대장은 제2항의 개선 또는 시정명령을 받았을 때 그 원인을 분석하여 시정조치하고, 동일한 사례가 재발하지 않도록 하여야 한다.
- ④ 검열기관의 장은 제10조제1항에 따른 검열 평정점수가 40점 이상 60점미만인 민방위대에 대하여는 당해 민방위대장에게 경고조치를, 40점미만인 민방위대에 대하여는 3개월 이내에 재 검열을 실시하여야 한다.
- ⑤ 검열기관의 장은 제4항의 재 검열을 실시한 결과 평정점수가 60점미만인 민방위대에 대하여 직장민방위대의 경우에는 「민방위기본법 시행규칙」 제22조 제1항에 따른 개편명령을 하거나, 시·도지사 및 행정안전부장관을 경유하여 관계 중앙기관의 장에게 시정·협조를 요청하고, 지역민방위대의 경우에는 「민방위기본법」 제21조제2항 및 제3항에 따른 바로 위 지휘·감독기관의 장에게 경고조치를 취하여야 한다.

**제14조(검열결과 보고)** ① 검열단장은 검열이 끝나면 10일 이내에 각 검열반의 검열 실시결과를 종합하여 별지서

식의 검열보고서를 검열기관의 장에게 제출하여야 한다.

- ② 시장·군수·구청장은 정기검열 종료 후 20일 이내에 정기검열 실시결과를 제1항의 서식에 준하여 시·도지사에게 보고하여야 한다.
- ③ 시·도지사는 시장·군수·구청장에게 보고 받은 정기검열 실시결과와 시·도지사가 실시한 특별검열 결과를 다음 각 호의 사항을 포함하여 20일 이내에 행정안전부장관에게 **통보**하여야 한다.
  1. 검열개요
  2. 검열평정결과
  3. 총평
  4. 잘된 점
  5. 미흡한 점
  6. 우수사례
  7. 건의사항

**제15조(표창)** 검열실시기관은 검열결과 우수한 기관 및 민방위대와 특히, 공로가 있는 공무원이나 민방위대원(대장포함)에 대하여 포상을 실시하거나 수여할 것을 상급기관에 건의한다.

**제16조(검열의 교육훈련시간 인정)** 검열을 위하여 민방위대원이 소집된 경우에는 소집된 시간에 상응하는 민방위 교육훈련을 받은 것으로 인정한다.

**제17조(재검토기한)** 행정안전부장관은 이 훈령에 대하여 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 2025년 1월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

**부칙** <제362호, 2024.09.25.>

이 훈령은 발령한 날부터 시행한다.